



RCS : NIORT

Code greffe : 7901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NIORT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1969 B 00050

Numéro SIREN : 026 980 508

Nom ou dénomination : LES IMPRESSIONS DUMAS

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2016 sous le numéro de dépôt 2445

LES IMPRESSIONS DUMAS

Société par actions simplifiée au capital de 80 000 €

**Siège social : 525 avenue de Limoges
79000 NIORT**

026 980 508 RCS NIORT

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 29 JUILLET 2016**

L'an deux mille seize, le vingt-neuf juillet, à quatorze heures trente,
Au siège social à NIORT,

La société LIDE FINANCES, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 1 295 770,91 €, ayant son siège social 525 avenue de Limoges - 79000 NIORT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 431 652 460 RCS NIORT, représentée par Monsieur Pierre DUMAS, Président du Directoire,

Associée unique et Présidente de la société LES IMPRESSIONS DUMAS, sus-désignée,

Constatant l'absence de la société CABINET LAFITTE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes de la Société, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 juillet 2016,

Propriétaire de la totalité des 5 000 actions composant le capital de la société LES IMPRESSIONS DUMAS,

A pris les décisions suivantes :

- ***Rapport du Commissaire aux apports,***
- ***Approbation du projet de fusion prévoyant l'absorption de la société GRAPHI-TILT par la société LES IMPRESSIONS DUMAS ; Approbation des apports, de leur évaluation et de leur rémunération,***
- ***Augmentation du capital social d'une somme de 12 304 € par l'émission de 769 actions nouvelles de 16 € chacune ; Affectation de la prime de fusion,***
- ***Augmentation du capital social d'une somme de 3 696 € par prélèvement sur la prime de fusion et création de 231 actions nouvelles de 16 € chacune,***
- ***Extension de l'objet social,***
- ***Modifications corrélatives des statuts,***
- ***Refonte des statuts,***
- ***Autorisation de nantissement de titres de la Société au profit de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE pris à titre de garantie ; Agrément de la banque,***
- ***Nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant,***
- ***Autorisation donnée à la Présidente de signer la déclaration de conformité prévue par l'article L. 236-6 du Code de commerce,***
- ***Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.***



PREMIERE DECISION

L'Associée unique,

après avoir pris connaissance,

- du Projet de Fusion, signé le 31 mai 2016 avec la société GRAPHI-TILT, société par actions simplifiée au capital de 60 000 €, dont le siège social est 57 boulevard Ampère – 79180 CHAURAY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 344 272 117 RCS NIORT, aux termes duquel la société GRAPHI-TILT fait apport à titre de fusion à la société LES IMPRESSIONS DUMAS de la totalité de son patrimoine, actif et passif,
- du certificat de dépôt du Projet de Fusion au greffe du Tribunal de commerce de NIORT du 1^{er} juin 2016,
- du rapport de la société BDO FONTENAY LE COMTE, Commissaire aux apports, établi en date du 2 juin 2016 conformément aux dispositions de l'article L. 236-10 du Code de commerce,
- des avis du Projet de Fusion publiés au BODACC en date du 5 juin 2016 pour les sociétés GRAPHI-TILT et LES IMPRESSIONS DUMAS,

prenant acte de l'approbation, ce jour, par l'Associée unique de la société GRAPHI-TILT de la présente fusion,

et constatant que les conditions suspensives à laquelle la présente fusion était assortie sont réalisées,

Décide :

1. d'approuver dans toutes ses dispositions ledit Projet de fusion, sous réserve de l'approbation de l'évaluation de ces apports,
2. d'approuver l'apport du patrimoine de la Société absorbée ainsi que l'évaluation qui en a été faite ; la valeur nette du patrimoine ainsi transmis à la Société absorbante s'élevant à DEUX CENT DIX MILLE DEUX CENT SEIZE EUROS (210 216 €),
3. d'approuver la rémunération de la fusion selon un rapport d'échange de DIX (10) actions de la société LES IMPRESSIONS DUMAS pour TREIZE (13) actions de la société GRAPHI-TILT, défini dans le traité de fusion, et l'augmentation de capital qui en résulte telle que visée ci-après,

et constate que la fusion de la société LES IMPRESSIONS DUMAS avec la société GRAPHI-TILT sera définitive au 31 juillet 2016 à minuit et aura un effet rétroactif au 1^{er} janvier 2016 conformément à l'instruction du 3 août 2000 (instr. 4 I-2-00) et aux dispositions de l'article L.236-4 du Code de Commerce.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique, en conséquence de la première décision, décide d'augmenter le capital de la Société, avec effet au 31 juillet 2016, d'une somme de DOUZE MILLE TROIS CENT QUATRE (12 304 €) pour le porter de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 €) à QUATRE VINGT DOUZE MILLE TROIS CENT QUATRE EUROS (92 304 €) par la création de SEPT CENT SOIXANTE NEUF (769) actions de 16 € de valeur nominale chacune, entièrement libérées attribuées à l'Associée unique de la Société.

Le capital social s'élèvera donc à la somme de QUATRE VINGT DOUZE MILLE TROIS CENT QUATRE EUROS (92 304 €), divisé en 5 769 actions de 16 € chacune.

Les actions nouvelles de la société LES IMPRESSIONS DUMAS porteront jouissance à compter de ce jour et seront complètement assimilées aux autres actions composant le capital social de la société LES IMPRESSIONS DUMAS.

L'Associée unique décide que la différence entre la valeur nette des biens apportés, DEUX CENT DIX MILLE DEUX CENT SEIZE EUROS (210 216 €) et la valeur nominale globale des actions créées en rémunération de cet apport, DOUZE MILLE TROIS CENT QUATRE (12 304 €), soit CENT QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE NEUF CENT DOUZE EUROS (197 912 €) sera inscrite au passif du bilan à un compte intitulé "Prime de fusion" sur lequel porteront les droits des associés anciens et nouveaux de la société LES IMPRESSIONS DUMAS.

TROISIEME DECISION

L'Associée unique constate que l'augmentation de capital résultant de l'apport-fusion se trouvera définitivement réalisée au 31 juillet 2016 à minuit.

En conséquence, la fusion par absorption de la société GRAPHI-TILT par la société LES IMPRESSIONS DUMAS deviendra définitive à la date du 31 juillet 2016 à minuit et la société GRAPHI-TILT se trouvera dissoute à cette même date, sans liquidation, conformément aux dispositions de l'article L.236-3 du Code de Commerce.

QUATRIEME DECISION

L'Associée unique décide, avec effet au 31 juillet 2016 à minuit, d'augmenter le capital social s'élevant, après l'adoption des décisions précédentes, à la somme de QUATRE VINGT DOUZE MILLE TROIS CENT QUATRE EUROS (92 304 €), divisé en 5 769 actions de 16 € chacune, entièrement libérées, d'une somme de TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS (3 696 €) pour le porter à QUATRE VINGT SEIZE MILLE EUROS (96 000 €) par l'incorporation directe au capital de cette somme prélevée sur la prime de fusion.

En représentation de cette augmentation de capital, DEUX CENT TRENTE ET UNE (231) actions nouvelles d'une valeur nominale de 16 € chacune sont créées et attribuées gratuitement à l'Associée unique.

Les actions nouvelles seront complètement assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires à compter de ce jour.

L'Associée unique constate expressément que les actions nouvelles ont été intégralement libérées et que l'augmentation de capital sera ainsi définitivement réalisée au 31 juillet 2016 à minuit.

CINQUIEME DECISION

L'Associée unique décide, comme conséquence des augmentations de capital décidées ci-avant, de modifier les articles 6 et 7 des statuts qui seront désormais rédigés comme suit :

ARTICLE 6 – APPORTS

Il est rajouté les alinéas suivants :

Suivant décision de l'Associée unique en date du 29 juillet 2016, le capital social a été augmenté :

- d'une somme de 12 304 € par l'émission de 769 actions nouvelles de 16 € chacune, en rémunération de la fusion-absorption de la société GRAPHI-TILT, pour être porté de 80 000 € à 92 304 €.
- d'une somme de 3 696 € par prélèvement sur la prime de fusion, par création de 231 actions nouvelles de 16 € chacune, pour être porté de 92 304 € à 96 000 €.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE VINGT SEIZE MILLE EUROS (96 000 €).

Il est divisé en SIX MILLE (6 000) actions de même catégorie de SEIZE EUROS (16 €) chacune, entièrement souscrites et libérées, et attribuées en totalité à la société L.I.D.E. FINANCES, Associée unique.

SIXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'étendre, avec effet au 31 juillet 2016 à minuit, l'objet social aux activités de reproduction de tous documents, par tous procédés : photographie, photomécanique, imprimerie et tous autres sans limitation ; la commercialisation d'articles publicitaires et de divers produits à imprimer en papier.

En conséquence, l'Associée unique de refondre l'article 2 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

- l'impression et la reproduction de tous documents sur tous supports, par tous procédés : photographie, photomécanique, imprimerie et tous autres sans limitation ;
- la fabrication et la vente de tous produits de papeterie, d'imprimerie, d'articles de bureau, d'emballage ou de conditionnement ;
- la commercialisation d'articles publicitaires et de divers produits imprimés en papier.

Le reste de l'article demeure inchangé.

SEPTIEME DECISION

L'Associée unique, compte tenu du fait que la Société est devenue une société unipersonnelle à la suite de cessions d'actions intervenues le 21 mars 2016, décide de procéder à la refonte complète des statuts, sans qu'il en résulte un être moral nouveau, et adopte article par article, puis dans son ensemble, les nouveaux statuts de la Société qui régiront désormais la société.



HUITIEME DECISION

Après avoir pris connaissance de la demande de garantie de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,

l'Associée unique autorise le nantissement au profit de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE des SEPT CENT SOIXANTE NEUF (769) actions nouvelles de la société LES IMPRESSIONS DUMAS en contrepartie de la mainlevée du nantissement des 1 000 actions de la société GRAPHI-TILT appartenant à la société LIDE FINANCES,

et décide de donner son consentement à ce nantissement et d'agréer, en tant que de besoin, l'éventuel acquéreur des actions nanties au cas où la sûreté constituée viendrait à être réalisée, en se réservant toutefois la faculté de racheter par priorité et au prix qui en sera fixé en justice les actions mises en vente en vue de réduire son capital.

NEUVIEME DECISION

L'Associée unique, en raison de la démission de Monsieur Jean-Pierre RONDEAU de ses fonctions de Commissaire aux comptes suppléant de la Société, décide de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant :

Monsieur Sébastien CHEVALIER
domicilié Immeuble Ambre - Aquilae – Rue de la Blancherie – 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue des décisions de l'Associée unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

DIXIEME DECISION

L'Associée unique confère tous pouvoirs à la Présidente à l'effet de signer la déclaration de conformité prévue à l'article L. 236-6 du Code de commerce,

ainsi qu'au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

De tout ce que dessus, l'Associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal qui sera reporté sur le registre des décisions de la Société.

L'Associée unique,

Pour la société LIDE FINANCES
Pierre DUMAS



Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE NIORT

Le 04/08/2016 Bordereau n°2016/684 Case n°7

Ext 2821

Enregistrement : 375 € Pénalités :

Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros

Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros

Le Contrôleur principal des finances publiques

MR SRINE Jean Philippe
Contrôleur Principal des Finances Publiques



Greffé du tribunal de commerce de NIORT

18 RUE MARCEL PAUL
BP 8818
79028 NIORT CEDEX 9
Tél : 0549791440
Fax : 0549736658
www.infogreffe.fr

ACTY
CS 18421
79024 NIORT CEDEX 9

Nos références : / CLEM

NIORT, le 04 Août 2016

Certificat de dépôt d'acte(s) de société

Numéro d'identification : 026 980 508
Numéro de gestion : 1969 B 00050
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Dénomination : LES IMPRESSIONS DUMAS
Adresse : 525, AV de Limoges
79000 Niort

Nous soussigné, Greffier du tribunal de commerce de NIORT certifions avoir reçu en dépôt le(s) acte(s) concernant la société sus-citée.

Numéro du dépôt: 2445
Date du dépôt: 04/08/2016

- *Acte en date du : 29/07/2016*
Déclaration de conformité
- *Acte en date du : 29/07/2016*
Procès-verbal d'assemblée
Décision: Augmentation du capital social
Décision: Changement de commissaire aux comptes suppléant
Décision: Changement relatif à l'objet social
Décision: Modification(s) statutaire(s)
Décision: Projet de fusion
Absorption de la sté GRAPHI-TILT
Décision: Refonte des statuts
- *Acte en date du : 29/07/2016*
Statuts mis à jour

Le Greffier,



GRAPHI-TILT
Société par actions simplifiée
au capital de 60 000 €
Siège social : 57 boulevard Ampère
79180 CHAURAY
344 272 117 RCS NIORT

Société Absorbée

LES IMPRESSIONS DUMAS
Société par actions simplifiée
au capital de 80 000 €
Siège social : 525 avenue de Limoges
79000 NIORT
026 980 508 RCS NIORT

Société Absorbante

DECLARATION DE REGULARITE ET DE CONFORMITE

Les soussignés :

- **La société GRAPHI-TILT**
société par actions simplifiée au capital de 60 000 €
dont le siège social est situé à CHAURAY (79180) – 57 boulevard Ampère
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 344 272 117 RCS NIORT
représentée par la société L.I.D.E. FINANCES, Présidente, elle-même représentée par Monsieur Pierre DUMAS, en qualité de Président du Directoire,

dûment habilitée à l'effet de signer la présente déclaration en vertu des décisions de l'Associée unique de la Société en date du 29 juillet 2016,

et :

- **La société LES IMPRESSIONS DUMAS**
société par actions simplifiée au capital de 80 000 € porté à 96 000 €
dont le siège social située à NIORT (79000) – 525 avenue de Limoges
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 026 980 508 RCS NIORT
représentée par la société L.I.D.E. FINANCES, Présidente, elle-même représentée par Monsieur Pierre DUMAS, en qualité de Président du Directoire,

dûment habilitée à l'effet de signer la présente déclaration en vertu des décisions de l'Associée unique de la Société en date du 29 juillet 2016,

FONT LES DECLARATIONS SUIVANTES :

Conformément aux articles L. 236-6 et R 236-4 du Code de commerce, à l'appui de la demande d'inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés, déposée au Greffe du Tribunal de commerce de NIORT, qui seront précédées de l'exposé ci-après :

EXPOSE

1) Suivant décision en date du 2 mai 2016, l'Associée unique de la société GRAPHI-TILT a arrêté le projet de traité de fusion des sociétés GRAPHI-TILT et LES IMPRESSIONS DUMAS, et donné à sa Présidente les pouvoirs nécessaires à la réalisation des formalités requises.

Suivant décision en date du 2 mai 2016, l'Associée unique de la société LES IMPRESSIONS DUMAS a arrêté le projet de traité de fusion des sociétés GRAPHI-TILT et LES IMPRESSIONS DUMAS et donné à sa Présidente les pouvoirs nécessaires à la réalisation des formalités requises.

D.P

Le projet de traité de fusion des deux sociétés GRAPHI-TILT et LES IMPRESSIONS DUMAS, signé par leur Présidente respective, suivant acte sous seing privé en date du 31 mai 2016, contenait toutes les indications prévues par l'article R. 236-1 du Code de commerce, notamment les motifs, buts et conditions de la fusion, la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif de la société GRAPHI-TILT, le rapport d'échange des droits sociaux.

2) En vertu des dispositions de l'article L. 236-10, I et II du Code de commerce, l'Associée unique de la société GRAPHI-TILT suivant décision en date du 25 avril 2016 et l'Associée unique de la société LES IMPRESSIONS DUMAS suivant décision en date du 25 avril 2016, ont décidé à l'unanimité de ne pas faire désigner un Commissaire à la fusion.

Suivant décision en date du 25 avril 2016, Monsieur Pierre DUMAS, agissant en qualité de représentant légal de la société LIDE FINANCES, Présidente et Associée unique des sociétés GRAPHI-TILT et LES IMPRESSIONS DUMAS, a désigné la société BDO FONTENAY LE COMTE en qualité de Commissaire aux apports chargé d'établir le rapport prévu à l'article L. 225-147 du Code de commerce.

3) Un exemplaire du projet de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de NIORT le 1^{er} juin 2016 pour les sociétés GRAPHI-TILT et LES IMPRESSIONS DUMAS.

4) L'avis du projet de fusion prévu par l'article R. 236-2 du Code de commerce a été publié au BODACC en date du 5 juin 2016 pour la société GRAPHI-TILT.

L'avis du projet de fusion prévu par l'article R. 236-2 du Code de commerce a été publié au BODACC en date du 5 juin 2016 pour la société LES IMPRESSIONS DUMAS.

Aucune opposition émanant des créanciers sociaux n'a été formée dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 236-8 du Code de commerce, ainsi qu'il résulte de l'attestation délivrée par le Greffe du Tribunal de commerce de NIORT en date du 11 juillet 2016.

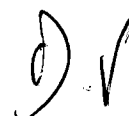
5) Les documents énumérés à l'article R. 236-3 du Code de commerce ont été mis à la disposition de l'Associée unique de la société GRAPHI-TILT et de la société LES IMPRESSIONS DUMAS, au siège social, dans les conditions prévues à l'article susvisé.

Le rapport du Commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en nature a, en outre, été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de NIORT le 7 juillet 2016.

6) L'Associée unique de la société GRAPHI-TILT, suivant décisions en date du 29 juillet 2016, a approuvé le projet de fusion avec la société LES IMPRESSIONS DUMAS et décidé que la Société serait dissoute et liquidée de plein droit au jour de la réalisation de la fusion décidée par la société LES IMPRESSIONS DUMAS et de l'augmentation de capital corrélative de cette dernière, soit avec effet au 31 juillet 2016 à minuit.

7) L'Associée unique de la société LES IMPRESSIONS DUMAS, suivant décisions en date du 29 juillet 2016, postérieurement aux décisions de l'Associée unique de la société GRAPHI-TILT, a :

- approuvé le projet de fusion,
- décidé, en conséquence, d'augmenter le capital social d'une somme de 12 304 € pour le porter à 92 304 € et modifier corrélativement les articles 6 et 7 des statuts,
- constaté la réalisation définitive de la fusion ainsi que la dissolution de la société GRAPHI-TILT à la date du 31 juillet 2016 à minuit,



- décidé à la suite de la fusion, d'augmenter le capital social d'une somme de 3 696 € par prélèvement sur la prime de fusion pour le porter à 96 000 € et modifier corrélativement les articles 6 et 7 des statuts,
- décidé d'élargir l'objet social aux activités de reproduction de tous documents, par tous procédés : photographie, photomécanique, imprimerie et tous autres sans limitation ; la commercialisation d'articles publicitaires et de divers produits à imprimer en papier et de modifier l'article 2 des statuts.

8) L'avis prévu par l'article R. 210-9 du Code de commerce pour la réalisation de la fusion et l'augmentation de capital de la société LES IMPRESSIONS DUMAS et l'avis prévu par l'article R. 237-2 du Code de commerce pour la dissolution de la société GRAPHI-TILT ont été publiés dans le journal d'annonces légales AGRI 79 en date du 12 août 2016 et du 19 août 2016 .

Cet exposé étant fait, il est passé à la déclaration ci-après :

DECLARATION

Les soussignés, ès-qualités, déclarent sous leur responsabilité et les peines édictées par la loi que les opérations de la fusion et de l'augmentation de capital relatées ci-dessus, ainsi que les modifications corrélatives des statuts ont été décidées et réalisées en conformité de la loi et des règlements.

Seront déposés au Greffe du Tribunal de commerce de NIORT, avec un exemplaire de la présente déclaration :

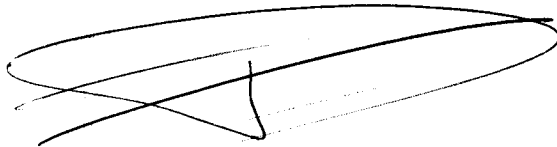
- un exemplaire du traité de fusion et de ses annexes,
- un exemplaire du procès-verbal des décisions de l'Associée unique de la société GRAPHI-TILT du 29 juillet 2016,
- un exemplaire du procès-verbal des décisions de l'Associée unique de la société LES IMPRESSIONS DUMAS du 29 juillet 2016,
- une copie certifiée conforme des statuts refondus de la société LES IMPRESSIONS DUMAS.

La présente déclaration est établie conformément aux dispositions de l'article L. 236-6 du Code de commerce afin de parvenir à la modification des termes de l'inscription au Registre du commerce et des sociétés de la société LES IMPRESSIONS DUMAS et à la radiation de la société GRAPHI-TILT du Registre du commerce et des sociétés.

Fait à NIORT, en trois exemplaires
Le 29 juillet 2016

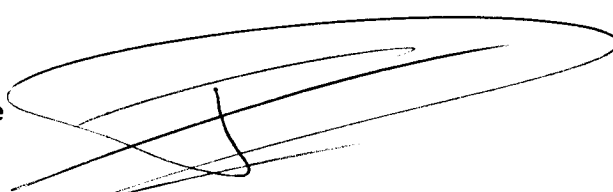
La Société Absorbée,

La société GRAPHI-TILT
Pour la société L.I.D.E. FINANCES – Présidente
Pierre DUMAS



La Société Absorbante,

La société LES IMPRESSIONS DUMAS
Pour la société L.I.D.E. FINANCES – Présidente
Pierre DUMAS



LES IMPRESSIONS DUMAS

Société par actions simplifiée au capital de 96 000 €

Siège social : 525 avenue de Limoges
79000 NIORT

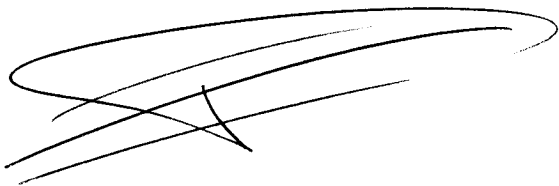
026 980 508 RCS NIORT

STATUTS

REFONDUS PAR DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU **29 JUILLET 2016**
A LA SUITE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
RELATIVE A LA FUSION-ABSORPTION DE LA SOCIETE **GRAPHI-TILT**
ET LA MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
(AVEC EFFET AU **31 JUILLET 2016**)

Pour copie certifiée conforme

La Présidente,



Pour la société L.I.D.E. FINANCES
Pierre DUMAS

ARTICLE 1 - FORME

La société a été constituée sous la forme de société anonyme à conseil d'administration aux termes d'un acte établi par Maître Paul RAGEAU, notaire à NIORT, en date à NIORT du 13 décembre 1969.

Les actionnaires de la société ont modifié le mode d'administration et de direction pour adopter la formule à directoire et conseil de surveillance au cours d'une assemblée générale extraordinaire en date du 28 février 1995.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée aux termes d'une décision unanime des actionnaires réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 25 juin 2007.

Elle continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement.

Elle est régie par les lois et règlements en vigueur, et par les présents statuts.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés et ne peut faire appel public à l'épargne.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

- l'impression et la reproduction de tous documents sur tous supports, par tous procédés : photographie, photomécanique, imprimerie et tous autres sans limitation,
- la fabrication et la vente de tous produits de papeterie, d'imprimerie, d'articles de bureau, d'emballage ou de conditionnement,
- la commercialisation d'articles publicitaires et de divers produits imprimés en papier,
- la prise à bail de tous fonds d'imprimerie ou de tous fonds ayant une activité similaire,
- et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires,
- la participation, directe ou indirecte, de la société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société reste : « **LES IMPRESSIONS DUMAS** », en abrégé « L.I.D. »

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social reste fixé : **525 avenue de Limoges - 79000 NIORT.**

Il peut être transféré en tout endroit par décision de la collectivité des associés ou par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision du Président devra être ratifiée par la plus prochaine décision collective des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société reste fixée à soixante années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidées par la collectivité des associés.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution, il a été fait apport d'une somme de 100 000 francs, représentant des apports en numéraire. Ce capital a été augmenté, le 28 mai 1984, d'une somme de 400 000 francs, par incorporation de réserves, pour être porté à la somme de 500 000 francs.

Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 21 mai 2001, le capital social a été converti en euros puis porté à la somme de 80 000 euros par incorporation de réserves pour un montant de 3 775.50 euros.

Suivant décision de l'Associée unique en date du 29 juillet 2016, le capital social a été augmenté :

- d'une somme de 12 304 € par l'émission de 769 actions nouvelles de 16 € chacune, en rémunération de la fusion-absorption de la société GRAPHI-TILT, pour être porté de 80 000 € à 92 304 €.
- d'une somme de 3 696 € par prélèvement sur la prime de fusion, par création de 231 actions nouvelles de 16 € chacune, pour être porté de 92 304 € à 96 000 €.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE VINGT SEIZE MILLE EUROS (96 000 €).

Il est divisé en SIX MILLE (6 000) actions de même catégorie de SEIZE EUROS (16 €) chacune, entièrement souscrites et libérées, et attribuées en totalité à la société L.I.D.E. FINANCES, Associée unique.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévus par la loi.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au président dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2 du Code de commerce.

Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le président, le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

II - La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. Les associés peuvent déléguer au président tous pouvoirs pour la réaliser.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social après sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne peut être prononcée si au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

III - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque associé.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.

ARTICLE 12 - AGREMENT

Cession par l'associé unique :

Le Transfert de Titres par l'associé unique est libre et se trouve constaté par la signature de l'acte de Transfert par ledit associé unique.

Cession en cas de pluralité d'associés :

1. Les actions ne peuvent être cédées y compris entre associés qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.
2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit

d'une personne morale, son l'identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

3. Le Président dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au Cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.
4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.
5. En cas d'agrément, l'associé Cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les trente (30) jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.
6. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé Cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d'un mois; l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 13 - LOCATION DES ACTIONS

La location des actions est interdite.

ARTICLE 14 – AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 16 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices où il appartient à l'usufruitier. Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux consultations collectives.

ARTICLE 17 - DIRECTION DE LA SOCIETE

17.1. Président de la société

La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la société.

Désignation

Le Président de la société est désigné par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

Durée des fonctions

Le Président est nommé sans limitation de durée.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois mois, lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée.

Le Président peut également être révoqué à tout moment par décision de la collectivité des associés. Le président révoqué n'aura droit à aucune indemnité de quelque nature que ce soit.

Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Pouvoirs du Président

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

La société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

17.2 – Directeur général et directeur général délégué

Le président peut nommer un directeur général et/ou un directeur général délégué, personnes physiques ou morales, dont il déterminera les pouvoirs.

La durée des fonctions du directeur général et du directeur général délégué est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du président, le directeur général et le directeur général délégué conservent leurs fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Le directeur général et le directeur général délégué peuvent recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par le président. Ils peuvent être liés à la société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

Le directeur général et le directeur général délégué disposent des mêmes pouvoirs que le président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

Le directeur général et le directeur général délégué peuvent être révoqués à tout moment par le président.

Le directeur général et le directeur général délégué révoqués n'auront droit à aucune indemnité de quelque nature que ce soit.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES

Le Commissaire aux Comptes, ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société, présente aux associés un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont significatives pour les parties, sont communiquées au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.

ARTICLE 19 – CONTROLE DE LA SOCIETE

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9 du Code de commerce.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants fixés par décret en Conseil d'Etat : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.

Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du Code de commerce, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés.

Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

ARTICLE 20 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L. 432-6 du Code du travail exclusivement auprès du président.

Le comité d'entreprise doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité d'entreprise doivent être adressées par tous moyens écrits par un représentant du comité au président et accompagnées du texte des projets de résolutions.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions réglementées,
- nomination des commissaires aux comptes,
- augmentation, amortissement et réduction du capital social,
- transformation de la société,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- dissolution et liquidation de la société,
- agrément des cessions d'actions,
- nomination, révocation et rémunération des dirigeants,
- modification des dispositions statutaires pour laquelle il n'est pas attribué compétence au président par l'effet d'une stipulation expresse des présents statuts.

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du président.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs ci-dessus sont exercés par l'associé unique qui peut prendre toute décision de la compétence de la collectivité des associés.

ARTICLE 22 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises, au choix du président en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Toutefois, devront être prises en assemblée générale les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats, aux modifications du capital social, à des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

ARTICLE 23 - CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, le président adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de dix jours à compter de la réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à l'auteur de la consultation par lettre recommandée.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 24 - ASSEMBLEE GENERALE

Les assemblées générales sont convoquées, soit par le président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant cinq pour cent au moins du capital ou à la demande du comité d'entreprise en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur.

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite huit jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants, et procéder à leur remplacement.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé ou par un tiers. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par télécopie.

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Une feuille de présence est émise par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'Assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'Assemblée.

ARTICLE 25 - REGLES DE MAJORITE

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

Les décisions collectives entraînant modification des statuts, à l'exception de celles pour lesquelles l'unanimité est exigée par la loi, seront prises à la majorité des deux tiers des voix. Les autres décisions seront prises à la majorité simple des voix.

ARTICLE 26 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Les procès-verbaux doivent indiquer le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés présents et représentés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

ARTICLE 27 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Les rapports établis par le président doivent être communiqués aux frais de la Société aux, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.

Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la Société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives.

ARTICLE 28 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE 29 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, il établit un rapport spécial qui informe chaque année la collectivité des associés des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la Société à chacun des mandataires sociaux.

Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes de la Société, s'il en existe un, dans les conditions légales et réglementaires.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, et, le cas échéant, sur les comptes consolidés, au vu du rapport de gestion du groupe et des rapports des Commissaires aux Comptes.

ARTICLE 30 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende et prélève les sommes qu'elle décidera d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 31 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés ou, à défaut, par le président. Toutefois, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 32 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum, et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 33 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut se transformer en société d'une autre forme.

La décision de transformation est prise collectivement par les associés, sur le rapport du Commissaire aux Comptes de la Société, s'il en existe un, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

ARTICLE 34 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts, ou à la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les présents statuts.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible entre les associés.

La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 35 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre la Société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.
